

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE COBERTURA
SEGURO COLECTIVO DE TODO RIESGO OPERATIVO Y DE CONSTRUCCION CON PRIMA ÚNICA
Código Asignado 115-910783-2014 07 099
Resolución Administrativa APS/DS/N° 519-2014 de fecha 25 de Julio de 2014

Póliza N° TRO2-SC2-000001-02-2024

Certificado de Cobertura N°

Se deja expresa constancia mediante el presente certificado, que los bienes que se detallan en Materia asegurada constituidos en garantía favor del BANCO ECONOMICO S.A. pertenecientes a.....; con cedula de identidad No. se encuentra amparado bajo la póliza de Seguro Colectivo de Todo Riesgo Operativo y de Construcción, de acuerdo a los términos y condiciones estipulados en el mencionado Contrato de Seguros suscrita entre el "Tomador" y el "Asegurador".

MATERIA ASEGURADA: Bienes inmuebles y/o en construcción objeto de garantía hipotecaria con el Banco Económico S.A.

Incluyendo en todos los casos, obras civiles y sus instalaciones fijas y/o permanentes y/o mejoras y/o muros perimetrales, vías de acceso y sus complementos, tanques, estacionamientos, áreas de depósito y la parte proporcional de áreas comunes cuando corresponda, obras de estabilización (muros de contención, pantallas y/o muros de hormigón armado o ciclópeos otras obras similares), excluyendo valores de terrenos, según se defina y/o describa en los avalúos y/o presupuestos de obra en poder del Tomador.

Excluyendo algodóneras y algodón, equipos y empresas petroleras, aeronaves.

SUMA ASEGURADA:

- Valores Comerciales establecidos en los avalúos en poder del Tomador,
- En caso mixto, la suma declarada corresponderá a la suma del valor del inmueble construido y el valor de refacción o ampliación en proceso de construcción, hasta US\$ 500.000 por ubicación
- Para Todo Riesgo de Construcción, el Valor del Presupuesto de Obra en poder del Tomador.

ALCANCE DE COBERTURA	VALOR DECLARADO	FRANQUICIA DEDUCIBLE
Sección I: Todo Riesgo de Daños a la Propiedad: Otorga cobertura a los bienes descritos en el presente certificado contra cualquier daño o pérdida que sufran dichos bienes por cualquier causa física, súbita, accidental e imprevista y ajena a la voluntad del Asegurado, que no esté expresamente excluida en este documento	HASTA US\$ 2.000.000 por ubicación	Terremoto: 1% sobre el valor del predio afectado; Vidrios US\$ 50 Otras amparos incluyendo Riesgos Políticos y Robo: US\$ 100
Letreros, avisos y paneles de publicidad interiores y/o exteriores	Hasta US\$ 25.000 por ubicación	
Sección II: Todo Riesgo de Construcción: Cobertura principal "A": Todo Riesgo de Construcción: La presente Póliza otorga cobertura, a la obra civil e instalaciones en construcción descrita en el presente certificado, contra los daños materiales que sufra la misma durante su construcción.	HASTA US\$ 1.500.000 por ubicación	1% del valor del siniestro mínimo USD. 2.000
Coberturas adicionales:		
Cobertura "B": Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica, movimientos sísmicos al igual que incendio resultante de éstos.	A Valor Total dentro del límite de la cobertura principal	2% del valor del siniestro mínimo USD. 5.000
Cobertura "C": Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas		
Cobertura "D": Daños causados directamente por el contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo, con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del contrato de construcción	30% del valor total de la obra	1% del valor del siniestro mínimo USD. 2.000
Cobertura "E": La Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato de construcción asegurado por esta póliza y que hubieren acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio del contrato durante el periodo del seguro.	Hasta el 10% del valor Asegurado	USD. 1.000 por evento y/o reclamo
AMPARO "F": La Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por lesiones corporales, incluyendo la muerte, producidas a personas que no estén al servicio del asegurado o del dueño del negocio para quien se esté haciendo la construcción o de otros contratistas o subcontratistas que estén llevando a cabo trabajos en el sitio de construcción, ni a los miembros de la familia del asegurado o de las personas antes dichos.		
La compañía pagará dentro de los límites fijados para las coberturas "E" y "F", todos los gastos y costos en que incurriera al defender cualquier litigio que se entable contra el asegurado.		
Cobertura "G": Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza.	Hasta el 20% del valor Asegurado, máximo USD.100.000	1% del valor del siniestro mínimo USD. 2.000
Terrorismo y Riesgos Políticos, incluyendo pero no limitado a: Huelgas, Motines, Conmoción civil, Daño Malicioso, Asonada, Vandalismo, Tumultos Populares, Sabotaje.	Hasta USD.500.000	

TASAS TOTALES Y FORMA DE PAGO: Tasas aplicables sobre los montos desembolsados. La prima para cada asegurado es única, cobrable por una sola vez a la fecha de desembolso y considera el otorgamiento de cobertura por el plazo total del crédito o hasta que el mismo haya sido cancelado íntegramente.

PLAZO DEL CREDITO (EN MESES)	TASA MENSUAL %	PLAZO DEL CREDITO (EN MESES)	TASA MENSUAL %	PLAZO DEL CREDITO (EN MESES)	TASA MENSUAL %	PLAZO DEL CREDITO (EN MESES)	TASA MENSUAL %
0-12	0.14%	67-72	0.70%	127-132	1.37%	187-192	1.83%
13-18	0.21%	73-78	0.75%	133-138	1.42%	193-198	1.85%
19-24	0.23%	79-84	0.80%	139-144	1.46%	199-204	1.86%
25-30	0.28%	85-90	0.84%	145-150	1.50%	205-210	1.88%
31-36	0.33%	91-96	0.89%	151-156	1.55%	211-216	1.90%
37-42	0.35%	97-102	0.93%	157-162	1.59%	217-222	1.91%
43-48	0.39%	103-108	0.98%	163-168	1.63%	223-228	1.93%
49-54	0.43%	109-114	1.02%	169-174	1.67%	229-234	1.94%
55-60	0.48%	115-120	1.06%	175-180	1.71%	235-240	1.96%
61-66	0.65%	121-126	1.32%	181-186	1.81%		

CONTRATO PRINCIPAL (POLIZA MATRIZ):

"NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A.", Compañía de Seguros y Reaseguros asegura al Prestatario, según las condiciones descritas en el Contrato de Seguro Colectivo de Todo Riesgo Operativo y de Construcción, celebrado entre "NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A." y BANCO ECONOMICO S.A. condiciones que forman parte integrante del seguro aquí concedido. El presente Certificado de Seguro, tendrá valor siempre y cuando la póliza este vigente y sus primas se encuentren pagadas de acuerdo a las Condiciones de la Póliza.

ADHESION VOLUNTARIA DEL ASEGURADO:

El Asegurado al momento de concretar el crédito con el Contratante declara su consentimiento VOLUNTARIO para ser asegurado en la póliza arriba indicada y declara conocer y estar de acuerdo con las condiciones del contrato de seguros.

"NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A."

FIRMA DEL ASEGURADO

Maria Elena Arévalo Guzmán
Gerente Nacional de Banca Seguros y Masivos

Jose Carlos Mendez Roca
Gerente Nacional Técnico

EN CASO DE SINIESTRO SÍRVASE CONTACTARSE DIRECTAMENTE CON : **SUDAMERICANA S.R.L. CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS AL CALL CENTER 800-10-3070** O A LA COMPAÑIA A LOS TELEFONOS LINEAS ABAJO:

LA PAZ, PASAJE CORDERO N° 163 - SAN JORGE, TEL.: (591)-2-2433500
SANTA CRUZ, AVENIDA SAN MARTIN CALLE LA PLATA N° 25 - EQUIPETROL, TEL.: (591)-3-3416055
COCHABAMBA, CALLE BUENOS AIRES N° 557 ESQUINA CALLE PANTALEON DALENCE LADO HOTEL ARANJUEZ - ZONA QUERU QUERU, TEL.: (591)-4-4302234
TARIJA, AVENIDA LA PAZ N° 249 ENTRE CALLES CIRO TRIGO Y AYAROA - EDIFICIO CONCORDIA PISO 1 OFICINA 1 - BARRIO FÁTIMA, TEL.: (591)-6-672014

He recibido mi Certificado Individual de Cobertura y afiliación al Contrato de Seguro de Todo Riesgo de Daños a la Propiedad para Garantías Prendarias con Prima Mensual Anual Renovable, con cuyos términos y condiciones estoy de acuerdo y declaro conocer.

Póliza N° TRO2-SC2-000001-02-2024

Certificado de Cobertura N°

Nombre

Fecha de Afiliación

FIRMA DEL ASEGURADO

Día

Mes

Año

C.I.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE COBERTURA A LA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE TODO RIESGO OPERATIVO Y DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMA ÚNICA

Código Asignado 115-910783-2014 07 099

Resolución Administrativa APS/DS/N° 519-214 de fecha 24 de Julio de 2014

DEFINICIONES

- 1.01 **EL ASEGURADOR:** "NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A."
- 1.02 **TOMADOR Y BENEFICIARIO DEL SEGURO:** BANCO ECONOMICO S.A.
- 1.03 **ASEGURADOS:** Prestatarios del Tomador.
- 1.04 **UBICACIONES DEL RIESGO:** Todas las ubicaciones que figuren en los reportes mensuales del Tomador y/o en los contratos de préstamo dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
- 1.05 **SEGURO CON PRIMA ÚNICA:** Es la modalidad de seguro cuya vigencia está vinculada a la fecha de desembolso y fecha de finalización del plazo de crédito concedido en el Contrato Original de Crédito. Los términos y condiciones de la cobertura de seguros contratada se mantendrán vigentes en forma indistinta para cada Asegurado desde la fecha del desembolso hasta la fecha de finalización del plazo del crédito acordado en el Contrato de Crédito original suscrito con el Tomador o la fecha establecida en la condición inserta en La Póliza de Seguros como finalización de la Cobertura para Cada Asegurado (lo que suceda primero). El parámetro del plazo del crédito, representa la variable para el cálculo de la prima a cargo del Asegurado para efectos de este seguro. Cualquier circunstancia que implique extensión del plazo original del crédito implica a su vez la obligación de pago de una extra prima por parte del Asegurado. El incumplimiento de pago de la extraprima en los plazos fijados, libera al Asegurador del pago de eventuales siniestros en el marco de lo señalado en la Póliza de Seguros y Código de Comercio.

II. INICIO DE VIGENCIA DE LA COBERTURA PARA CADA ASEGURADO

- 1.01 Operaciones Nuevas: desde la fecha de desembolso del crédito sobre el cual se constituyó la garantía.
- 1.02 Operaciones aseguradas por el Tomador antes del inicio de la vigencia de esta póliza: desde el inicio de la vigencia de la presente póliza y/o renovación.
- 1.03 Inmuebles en garantía asegurados a través de otros contratos de seguro subrogados a favor del Tomador, contratados en forma particular por prestatarios con operaciones vigentes: desde la fecha de vencimiento del contrato de seguros tomado en forma particular por el prestatario y presentado como garantía al tomador.
- 1.04 Riesgos Facultativos: Una vez la Compañía haya aceptado el riesgo, y el Asegurado haya aceptado las condiciones propuestas por la Compañía.

III. FINALIZACIÓN DE LA COBERTURA PARA CADA ASEGURADO

- 2.01 En la fecha de vencimiento de la póliza, salvo la misma haya sido renovada por el tomador a su vencimiento (sin perjuicio de que las condiciones puedan modificarse en cada renovación)
- 2.02 En caso de cancelación y/o cesación de la obligación del prestatario con el tomador; en este caso el prestatario gozará de cobertura 30 días adicionales contados desde la fecha de cancelación del crédito.
- 2.03 En el momento en que el bien materia del seguro pierde su condición de garantía prendaria del tomador por cualquier motivo distinto al anteriormente mencionado.
- 2.04 Los casos en que las eventualidades previstas y cubiertas por esta póliza hayan ocurrido dentro de la vigencia de la póliza y el Tomador haya cumplido con la condición "plazo de aviso" inserta en las presentes Condiciones Particulares.
- 2.05 Al haberse contratado el Seguro bajo la modalidad de Seguro con Prima Única, la finalización de la cobertura y/o vigencia para cada Asegurado incorporado bajo la póliza no será adelantada, suspendida ni caducará por efecto de la cancelación o cesación de la obligación crediticia anticipada del Asegurado con el Tomador. Sin embargo, al extinguirse en esta circunstancia el interés asegurable del Tomador sobre la Materia Asegurada, el vínculo contractual que persistirá desde la fecha cancelación anticipada de la obligación crediticia; hasta la fecha de vencimiento del contrato original de crédito y/o de la renovación o reprogramación del plazo original con contratación de extensión de la vigencia del seguro; será exclusivamente entre el Asegurador y el Asegurado quedando extinguido desde la fecha señalada, el vínculo contractual del Tomador en el Contrato de Seguros Contra Incendio y Aliados. En esta circunstancia, el Asegurado libre y voluntariamente podrá ejercer sus derechos de Rescisión del Contrato de Seguros ante el Asegurador, en el marco de lo señalado en La Póliza de Seguros y Código de Comercio.

III. LA PÓLIZA

- 3.01 No se pagará ninguna indemnización conforme a estas reglas si la suma asegurada correspondiente no resultara pagadera con arreglo a las condiciones de la Póliza.
- 3.02 La información completa referente y las estipulaciones del seguro se detallan en la Póliza Madre emitida por "NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A." a favor del Banco Económico S.A.

IV. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN

- 4.01 Las condiciones estipuladas en el presente contrato, permanecerán inalterables durante el periodo de vigencia de la póliza, salvo que el "Tomador" y "Asegurador", puedan convenir modificaciones mediante anexo.
- 4.02 El "Tomador" y el "Asegurador" se reservan el derecho de finalizar el Contrato en el marco de lo señalado en dicho Contrato y Código de Comercio.

V. PRIMAS COBRADAS EN EXCESO

- 5.01 En caso de que el "Tomador", como administrador del colectivo, cargase primas por capitales asegurados superiores a la responsabilidad máxima del "Asegurador", la responsabilidad del "Tomador" y el "Asegurador" frente al asegurado y/o sus representantes se limitarán a la devolución de las primas cobradas y pagadas en exceso.

VI. RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES

No obstante, las restricciones y exclusiones estipuladas en las condiciones generales de la póliza, se enumeran a continuación con carácter enunciativo y no limitativo las siguientes:

Sección I: Todo Riesgo de Daños a la Propiedad

La Sección I: No cubre las pérdidas o daños materiales que en su origen o extensión sean causados directa o indirectamente por:

- a) Reacción nuclear o radiaciones ionizantes o contaminación radiactiva de cualquier combustible o desperdicio nuclear o proveniente de la combustión de combustible nuclear, sin importar como hayan sido originados.
- b) Las pérdidas o daños que directa o indirectamente provengan de siniestros causados por dolo, mala fe o culpa grave del Asegurado, sus apoderados, sus representantes legales, personal directivo a quienes se les haya otorgado la dirección y control de la empresa, sus beneficiarios o personas por quienes sea civilmente responsable.
- c) Infidelidad funcionaria o actos deshonestos, falta de honradez, abuso de confianza del asegurado o de sus empleados.
- d) El riesgo de la responsabilidad del depositario, a menos que se plasme en las condiciones particulares. Se entiende el riesgo de responsabilidad del depositario como la custodia y control de bienes de terceros en predios del asegurado; bienes no incluidos en esta cobertura y que sin embargo pueden ser incluidos mediante cláusula.
- e) Contaminación, polución, súbita o gradual.
- f) Fugas en válvulas, defectos en los puntos de soldadura, desgarrar, rotura, derrumbamiento o sobrecalentamiento de: termosifones, precalentadores, recalentadores, recipientes a presión o los correspondientes tubos de vapor y de alimentación; averías mecánicas o eléctricas o trastornos, a menos que sea a resultado directo de una siniestro cubierto por el presente seguro.
- g) Pérdidas directa o indirectamente causadas por la promulgación de cualquier ley u ordenanza municipal que regule la construcción, reparación o demolición de edificios o estructuras.
- h) Toda pérdida por Lucro Cesante, pérdida por paralización del negocio, pérdida de clientela, privación de alquileres u otras rentas y/o pérdidas indirectas.
- i) Deterioro de la propiedad debido a cambios de temperatura o humedad o a falla u operación inadecuada de algún sistema de acondicionamiento de aire, de refrigeración o calefacción, a menos que sea resultado directo de un siniestro cubierto por el presente seguro.
- j) Terremoto, temblor, movimientos sísmicos, erupción volcánica, huracán, granizo, meteorito, maremoto, tsunami, tornado.
- k) Rotura de Maquinaria, daños en equipos electrónicos, corto circuito por cualquier causa, arco voltaico, daños eléctricos por una causa inherente a su funcionamiento, o por variaciones o fallas en la provisión de energía, a menos que provoquen incendio. En este caso sólo se responderá por las pérdidas o daños causados por dicho incendio.
- l) Impacto de aviones y/o sus partes y de vehículos y/o sus partes.
- m) Fuego subterráneo, incendio de bosques, selva, monte bajo, praderas, pampas, malezas, o del fuego empleado para el despeje de terreno.
- n) Las pérdidas o daños sufridos por cualquier equipo que funcione bajo presión interna en el que se origine la explosión, así como

también las pérdidas o daños al contenido de tales equipos.

- o) Quemadura, chamuscado, humo o cualquier deterioro que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, pero si responderá por los daños de incendio o principio de incendio que sean consecuencia de alguno de estos hechos.
- p) Cualquier causa que actúe gradualmente incluido pero no limitado a: Uso, desgaste, herrumbre, incrustaciones, corrosión, moho, hongos, podredumbre húmeda o seca, oxidación, cavitación, evaporación, pérdida de peso, fermentación, exposición a la luz, decoloración, vicio propio, combustión espontánea, cambio de textura, o por cualquier procedimiento de calefacción o de desecación a la cual hubieran sido sometidos los objetos asegurados y otros defectos graduales y/o latentes y/o causados por el trabajo normal o por la influencia permanente de sustancias químicas o de la atmosfera.
- q) Fallos o desperfectos latentes existentes al momento de contratar el seguro y conocidos por la dirección o administración superior del asegurado.
- r) Faltas de inventario, hurto o desaparición misteriosa, robo con o sin violencia.
- s) Acto malintencionado o negligencia grave de la dirección o la administración del asegurado o de sus representantes.
- t) Pérdidas a consecuencia de obsolescencia por uso y/o defecto, menores rendimientos, demoras, multas y pérdidas de mercados.
- u) Daños o pérdidas causadas por errores y omisiones de diseño y de planos de especificaciones técnicas, errores de procesamiento, o defecto de mano de obra o de materiales defectuosos. El costo de reemplazar materiales defectuosos.
- v) Los daños directamente provenientes de o a consecuencia directa o indirecta de derrumbes, asentamientos, desplomes, hundimientos, deslizamientos, agrietamientos, cuarteaduras o expansiones normales o graduales que afecten la estabilidad o la integridad del edificio y sus fundaciones o su capacidad para contener las materias aseguradas y los daños del edificio mismo si estuviera asegurado.
- w) Pérdidas o Daños que resulte de la aplicación de cualquier ley o disposición que regule la prevención, control, reparación, limpieza o restauración de daños al medioambiente.
- x) Pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza éste fuese, que haya sido causado directa o indirectamente por, sea resultante de, suceda por, como consecuencia de o en conexión con alguno de los eventos mencionados a continuación y así cualquier otra causa haya contribuido paralelamente o en cualquier otra secuencia a la pérdida, daño, costo o gasto:

La Sección I: No cubre los daños o pérdidas causados a:

- a) Materias primas, productos en proceso y productos terminados, como consecuencia únicamente de la suspensión o interrupción de procesos industriales, así estas se deban a un evento cubierto.
- b) Bienes en proceso de fabricación, si dicha pérdida o daño ocurre mientras el bien está siendo trabajado y tales pérdidas o daños resulten de dichos trabajos.
- c) Bienes en curso de construcción o edificación o montaje.
- d) Bienes a la intemperie, salvo construcciones, estructura o bienes diseñados para permanecer en exteriores.
- e) Dinero, oro, plata, platino, joyas, piedras preciosas y semipreciosas, dinero, pintura y obras de arte, antigüedades, obras de valor científico, histórico o de colección.
- f) Los manuscritos, planos, croquis, dibujos, diseños, patrones, modelos o moldes.
- g) Las pérdidas o daños a manuscritos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos, obligaciones o documentos de cualquier clase, timbres postales, monedas, billetes de banco, cheques, letras, pagarés, libros de contabilidad u otros libros de comercio, tributación y demás similares.
- h) Los explosivos o sustancias inflamables, sean químicos o no.
- i) Algodón, maquinas desmontadoras de algodón y su almacenamiento.
- j) Postes, torres y líneas de transmisión de energía.
- k) Propiedad tomada o confiscada por quebrantamiento de cualquier ley o por orden de cualquier autoridad pública.
- l) Propiedad en tránsito fuera de los predios asegurados por cualquier medio de locomoción ya sea marítimo, aéreo, terrestre y daños durante el transporte, traslados carga y/o descarga, mal manipuleo.

Sección II: Todo Riesgo de Construcción

La Sección II: No cubre las pérdidas o daños materiales que en su origen o extensión sean causados directa o indirectamente por:

- a) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión de enemigo extranjero, guerra intestina, revolución, rebelión, insurrección, asonadas, ley marcial, conmoción civil, motines, conspiraciones, poder militar o usurpado, confiscación, requisición o destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, departamental o municipal, huelgas, disturbios políticos y actos malintencionados de personas o grupos de personas que actúen por orden de o en conexión con organizaciones políticas.
- b) Dolo o imprudencia manifiesta del Asegurado o de su representante responsable de la construcción, siempre y cuando el dolo o la imprudencia manifiesta sea atribuible a dichas personas directamente.
- c) Reacciones nucleares, radiación nuclear y contaminación radiactiva.
- d) Lucro cesante, demora, paralización del trabajo sea total o parcialmente.
- e) Desgaste, deterioro, corrosiones, herrumbres o incrustaciones, raspaduras de superficies, a menos que sean consecuencia de daños cubiertos por la Póliza sufridos por los bienes asegurados, oxidación, deterioro debido a la falta de uso y a condiciones atmosféricas normales.
- f) Daños sufridos durante el transporte de los bienes al sitio de construcción, aun cuando tales daños sean advertidos posteriormente.
- g) Pérdidas o daños debidos a cálculo o diseño erróneo.
- h) Costos de reemplazo, reparación o rectificación de materiales y/o mano de obra defectuosa, pero esta exclusión está limitada a los bienes inmediatamente afectados y no se excluye pérdida o daño material a otros bienes bien construidos resultante de un accidente debido a tal material o mano de obra defectuosa.
- i) Daños o pérdidas causados en el equipo y maquinaria de construcción por defectos eléctricos o mecánicos internos, fallas, roturas o desarreglos, congelación del medio refrigerante o de otros líquidos, lubricación deficiente o escasez de aceite o del medio refrigerante; sin embargo, si a consecuencia de una falla o interrupción de esa índole se produjera un accidente que provocara daños externos, deberán indemnizarse tales daños consecuentes.
- j) Sanciones impuestas al Asegurado por incumplimiento de los contratos de construcción de los bienes asegurados, así como por deficiencias o defectos de estética.
- k) Faltantes que se descubran al efectuar inventarios físicos o revisiones de control.
- l) Daños o defectos de los bienes asegurados, existentes al iniciarse los trabajos.
- m) Los gastos de una reparación provisional y los daños ocasionados a los bienes asegurados o a otros bienes que sean o no objeto de la reparación provisional efectuada. El Asegurado tendrá la obligación de notificar a la Compañía cualquier reparación provisional, indicando todos los detalles. Si según la opinión de la Compañía la reparación provisional representa una agravación esencial del riesgo, ella estará facultada para suspender el seguro de la unidad afectada en su totalidad.

La Sección II: No cubre los daños o pérdidas causados a:

- a) Embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, vehículos automotores con licencia para transitar en vías públicas, aviones, así como bienes de propiedad de obreros o empleados del Asegurado.
- b) Dinero, valores, planos y documentos.

ARTICULO 3: PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

(En Concordancia con el Artículo 1029, 1031, 1032 y 1033 del Código de Comercio) Al ocurrir un siniestro que pueda dar lugar a indemnización, conforme a los términos de esta Póliza el Asegurado deberá:

- a) Tomar todas las acciones dentro de sus medios para minimizar la pérdida o daño, actuando con total diligencia como lo haría en caso de no tener seguro, realizando toda acción de recupero posible.
- b) Denunciar en el mismo día de ocurrencia del siniestro, el hecho a la autoridad competente, salvo fuerza mayor o impedimento justificado.
- c) Solicitar y obtener una copia legalizada del informe técnico de la autoridad competente, mismo que deberá ser entregado a la compañía en el menor plazo posible:

Dicho informe debe establecer los siguientes aspectos:

- Un relato minucioso del hecho mencionado y las circunstancias del mismo, Día, hora y lugar del hecho, Nombre, teléfono y dirección de los testigos, si los hubiera, y de las personas que hubieran sido afectadas por el siniestro o involucradas en el mismo.
 - Todos los documentos judiciales y extrajudiciales relativos al caso y todo lo que pudiera contribuir al esclarecimiento del mismo, si los hubiere.
- d) Avalúo del bien asegurado en poder del Tomador que garantiza la operación crediticia.
- e) Copia del Contrato de préstamo con el Tomador.
- f) Esperar la autorización de la compañía para iniciar la reparación de cualquier daño.
- g) Cualquier otro informe o evidencia que el Asegurado pueda requerir con el objeto de determinar la procedencia del siniestro y la cuantificación de la pérdida amparable
- h) Pagar la franquicia o Deducible a la compañía según la cobertura afectada.
- i) De existir indicios o pruebas de culpa o dolo por parte de terceras personas, el Asegurado deberá formalizar las acciones judiciales, penales y/o civiles correspondientes.
- j) Si el asegurado o sus representantes, ocurrido el siniestro hacen abandono del interés asegurado siniestrado sin autorización escrita de la Compañía, ésta quedará exenta de toda responsabilidad, salvo fuerza mayor probada. El asegurado o beneficiario, tienen la obligación de facilitar a requerimiento de la compañía, todas las informaciones que tengan sobre los hechos, circunstancias del siniestro, suministrar las evidencias conducentes a la determinación de la causa, identidad de las personas o intereses asegurados y cuantía de los daños, así como permitir las indagaciones pertinentes necesarias para esclarecer el siniestro.

ARTICULO 4: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros podrá fungir como instancia de conciliación, para todo siniestro cuya cuantía no supere el monto de UFV100.000,00.- (Cien Mil 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda). Si por esta vía no existiera un acuerdo, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, podrá conocer y resolver la controversia por resolución administrativa debidamente motivada (en concordancia con la Ley No.365.